



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)

APROBACIÓN definitiva del proyecto de actuación, por el sistema de compensación, del plan parcial modificado del sector 10 del Plan General de Ordenación Urbana de La Cistérniga (Valladolid). Expte.: 932/2024.

En el expediente número 932/2024, por Decreto de la Alcaldía número 2026-0348, de fecha 8 de mayo de 2026, se ha acordado lo siguiente:

Visto que, se presentó, registrado telemáticamente por D. Carlos Cienfuegos Hevia, como representante de la Junta de Compensación conforme al poder que obra en el expediente, al proyecto de Reparcelación redactado por los arquitectos D. Carlos Cienfuegos Hevia y D. José Manuel Martínez Martín firmado con fecha 6 de mayo de 2024, sin visar y documentación complementaria Memoria técnica sobre pavimentación y alumbrado público de calle continuación calle Lavaderos redactado por los arquitectos D. Carlos Cienfuegos Hevia y D. Jose Manuel Martínez Martín firmado con fecha 5 de febrero de 2026 sin visar y por D. Pablo Hernando Sanz en representación de la Junta de Compensación del sector 10, expediente 932/2024.

Los antecedentes son los siguientes:

Primero.— Con fecha 29 de octubre de 2024 por Decreto de Alcaldía se aprueba inicialmente el proyecto de actuación por compensación del plan parcial modificado del sector 10 de la localidad, que contiene las determinaciones completas de la reparcelación y las básicas de la urbanización. redactado por los arquitectos D. Carlos Cienfuegos Hevia y D. José Manuel Martínez Martín firmado con fecha 8 de marzo de 2024, sin visar y resto de documentos obrantes en el expediente de referencia número 932/2024 y promovido por la junta de compensación del sector 10 con una serie de consideraciones a subsanar para la AD del documento.

Segundo.— Se abrió periodo de información pública habiendo estado la documentación expuesta al público por plazo de un mes, habiéndose publicado el anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León N.º 226, de fecha 20 de noviembre de 2024 y en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, tal y como consta en el certificado obrante en el expediente expedido por la secretaria municipal el 8 de enero de 2025:

Que, durante el plazo de exposición pública no se han producido escritos ni alegaciones.

Que, se ha notificado personalmente a todos los propietarios y titulares de derechos que constan en el Registro de la Propiedad y a la Junta de Compensación como así se recoge en el cuadro adjunto que consta en el certificado expedido por la secretaria municipal el 8 de enero de 2025 que obra en el expediente.

Tercero.— Tal y como se establecía en la parte dispositiva de la aprobación inicial, no se podría aprobar definitivamente sin haber aprobado definitivamente el proyecto de expropiación por el método de tasación conjunta presentado por la Junta de Compensación del Sector 10 del PGOU y aprobado por la asamblea general de la junta de compensación de 13 de marzo de 2023, respecto de los propietarios no adheridos a la misma.

Se presentó proyecto de expropiación redactado por los arquitectos D. Carlos Cienfuegos Hevia y D. José Manuel Martínez Martín determinando el pago del Justiprecio, dando lugar en el expediente de referencia con número 2515/2023 y que tras la tramitación del procedimiento legamente preceptivo cuyas circunstancias tal y como consta en el propio expediente se aprueba definitivamente de pleno en sesión ordinaria de 26 de diciembre de 2024.

Consignado el justiprecio por la junta de compensación como beneficiaria de la expropiación, según obra en el expediente, por Decreto n.º 877 de 29 de mayo de 2025 se resuelve:

«*Primero.*— Abonar a los propietarios de la parcela sita en el Camino Alto de Laguna 16 (Parcela 1) la cantidad de 12.450,22 €, incluido el 5% del Premio de Afección, en concepto de justiprecio de una superficie de 2.927,74 m² de la finca 2202, Tomo 358, Libro 28, Folio 127, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 5 de Valladolid, inscripción 1ª.—

Abonar a los propietarios de la parcela sita en el Camino Alto de Laguna 9 (Parcela 2) la cantidad de 753,42 €, incluido el 5% del Premio de Afección, en concepto de justiprecio de una superficie de 177,17 m² de la finca 2931, Tomo 851, Libro 38, Folio 30, inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 5 de Valladolid, inscripción 2ª.—

Consta acta de pago en la que se determinan las circunstancias del pago del justiprecio y una vez realizado o consignado se procede a efectuar acta de ocupación y en consecuencia la junta de compensación del sector 10 a través de su presidente toma posesión de la parcela expropiada, se adjunta acta al expediente y se deja en consignación la cantidad del justiprecio restante hasta que propietarios y titulares de derechos que consten en el Registro de la Propiedad comparezcan con justo título acreditativo de la propiedad de las fincas objeto de expropiación.

Se solicita al Registro de la Propiedad n.º 5 de Valladolid la práctica de la nota marginal de la finalización del procedimiento por tasación conjunta de las parcelas inscritas en el Registro de la Propiedad n.º 5, finca 1 Registral Finca 2202, Tomo 358, Libro 28, Folio 127 y finca 2 Registral: Finca 2931, Tomo 851, Libro 38, Folio 30, que coincide con la solicitud de anotación marginal de inicio del procedimiento de expropiación y obra en el expediente.

El expediente de expropiación junto con la documentación correspondiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad, entre el que se encuentra el certificado expedido de secretaria comprensivo de todas las actuaciones, se tendrá que presentar junto con el presente proyecto diligenciado y junto con la certificación correspondiente a fin de que realicen las inscripciones y asientos correspondientes en conjunto de ambos proyectos y en el orden que determine la legislación registral.

Cuarto.– Se presenta con fecha 8 de marzo de 2025 proyecto de actuación con las determinaciones básicas de urbanización y completas de reparcelación del sector 10 del PGOU de La Cistérniga redactado por los arquitectos D. Carlos Cienfuegos Hevia y D. Jose Manuel Martínez Martín sin visar, sobre el que se realiza un requerimiento electrónico solicitando una serie de justificaciones para su aprobación.

Con fecha 5 de febrero de 2026, se presenta nuevo documento refundido de proyecto de Reparcelación para su aprobación definitiva redactado por los arquitectos D. Carlos Cienfuegos Hevia y D. Jose Manuel Martínez Martín firmado con fecha 5 de febrero de 2026, SIN VISAR que SUSTITUYE de forma completa al proyecto de Reparcelación para su aprobación definitiva redactado por los arquitectos D. Carlos Cienfuegos Hevia y D. Jose Manuel Martínez Martín firmado con fecha 10 de marzo de 2025.

Registra, además, como parte de lo requerido una Memoria técnica sobre pavimentación y alumbrado público de calle continuación calle Lavaderos redactado por los arquitectos D. Carlos Cienfuegos Hevia y D. Jose Manuel Martínez Martín firmado con fecha 5 de febrero de 2026 sin visar y por D. Pablo Hernando Sanz en representación de la Junta de Compensación del sector 10.

Se informa por el arquitecto municipal este último proyecto con fecha 2 de marzo de 2026, favorable con una serie de consideraciones que se pondrán de manifiesto en la apropiación definitiva y que son necesarias para la redacción por el urbanizador de los proyectos de urbanización.

Quinto.– Examinado el expediente, se observó una diferencia de metros en los restos de la fincas matriz de las parcelas que se expropiaron tal y como constan en el proyecto de expropiación aprobado con las consignadas en páginas 20 y 23 de proyecto, si bien no forman parte del sector, se produce la segregación de las mismas, siendo lo adecuado lo consignado en el proyecto de expropiación tal y como se expidió en el certificado de dominio y cargas por el Registro de la Propiedad en el procedimiento de expropiación.

Solicitado a los redactores, han registrado con fecha 7 de mayo de 2026 nuevo documento refundido de proyecto de Reparcelación para su aprobación definitiva redactado por los arquitectos D. Carlos Cienfuegos Hevia y D. Jose Manuel Martínez Martín firmado con fecha 7 de mayo de 2026, sin visar, que sustituye de forma completa al proyecto de Reparcelación para su aprobación definitiva redactado por los arquitectos D. Carlos Cienfuegos Hevia y D. Jose Manuel Martínez Martín firmado con fecha 5 de febrero de 2026, ya que al ser un PDF firmado no se pudo variar solo las páginas afectadas.

Fundamentos.

Los Proyectos de Actuación no pueden establecer determinaciones propias de los instrumentos de planeamiento urbanístico ni suprimir ni modificar las que están vigentes, sin perjuicio de las adaptaciones materiales exigidas por la realidad física del terreno, que no pueden producir variaciones de superficie superiores al 5% (artículo 240.3 del RUCyL) y contendrán una serie de determinaciones generales obligatorias que vienen especificadas en los artículos 242 y 243 del RUCyL.

El presente proyecto de actuación contiene las determinaciones completas de la reparcelación y las básicas de la urbanización.

Las especialidades del sistema de gestión por compensación se regulan en los artículos 259 a 263 del RUCyL.

Las cifras más significativas del proyecto:

- Superficie 80.613,16 m²
- N.º vv 397
- Edif residencial 45.542,81 m²
- Edif terciario 5.060,31 m²
- Edif total 50.603,12 m²

Edificabilidad máxima modif PP 50.603,12 m²

Aprovechamiento lucrativo total: 45.790,25 UA total, correspondiéndole el 85%: 38.921,71 UA.

15% aprovechamiento restante al ayuntamiento, a materializar en vivienda de protección, el destino del 15% de cesión al ayuntamiento que solo se puede destinarse a la construcción o enajenación por subasta destinada a la edificación de viviendas de las "acogidas a algún régimen de protección pública (Stjcias de Castilla y León, sección 1º, número 1165/007 de 18 de junio, recurso 512/2006 y número 974/2016 de 22 de junio, recurso 559/2015).

Parcela	Superficie m ²	Cuota de Propiedad	Calificación Urbanística	Densidad n.º viviendas	Índice Edificabilidad Residencial	Edificabilidad Residencial m ²	Coefficiente Ponderación Residencial	Índice Edificabilidad terciario	Edificabilidad Terciario m ²
10.1	3.526,86	100,000%	EA	98	2,406	8.484,56	0,827		0,00

Parcelas

Calificación Urbanística

Parcela P10.1-

EA. Vv de protección

Parcelas 13

Equipamiento Publico

Parcelas 14-15-16

ELP

Parcelas 18.1-18.2-18.3-18.4
18.5-18.6-18.7-18.8-18.9-18.10

Viales

18.11-18.12-18.13

Según se desprende del documento se establece cesiones al ayuntamiento superiores al Plan Parcial Sector 10. En este documento se recoge las siguientes cesiones obligatorias:

- Vivienda Protección 3.526,86 M²
- m²Sistema Local de Equipamiento Público 7.680.93 M²
- m²Sistema Local de Espacios Libres 10.319,01m²
- Viales 21.986,59 m²
- Plazas de Aparcamiento Publicas 512 plazas

Visto que, la documentación ha estado expuesta al público por plazo de un mes, habiéndose publicado el anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León N.º 226, de fecha 20 de noviembre de 2024 y en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, tal y como consta en el certificado obrante en el expediente, sin que se presentaran escritos ni alegaciones.

Que, se ha notificado personalmente a todos los propietarios y titulares de derechos que constan en el Registro de la Propiedad y a la Junta de Compensación como así se recoge en el cuadro adjunto que consta en el certificado expedido por la secretaria municipal el 8 de enero de 2025 que obra en el expediente.

Visto que, se ha presentado el documento para la aprobación definitiva, incorporando las subsanaciones necesarias que fueron indicadas tanto en la aprobación inicial del proyecto de actuación como posteriormente tras los informes evacuados.

Visto que, se ha producido la aprobación definitiva del proyecto de expropiación por el método de tasación conjunta y se ha extendido el acta de ocupación, así como la consignación del justiprecio.

Visto cuanto antecede, teniendo en cuenta los informes obrantes en el expediente, los artículos 236 a 252 respecto del procedimiento y efectos del y 259 a 263 respecto del sistema de compensación todos del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004 en virtud de las atribuciones que me están conferidas, y a la vista de lo dispuesto en el artículo 21.1.J) de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases De Régimen Local vengo en RESOLVER:

1º.– Aprobar definitivamente el proyecto de actuación por compensación del plan parcial, modificado, del sector 10 de la localidad, que contiene las determinaciones completas de la reparcelación y las básicas de la urbanización, redactado por los arquitectos D. Carlos Cienfuegos Hevia y D. José Manuel Martínez Martín firmado con fecha 7 de mayo de 2026, sin visar y documentación complementaria entre ella la Memoria técnica sobre pavimentación y alumbrado público de calle continuación calle Lavaderos redactado por los arquitectos D. Carlos Cienfuegos Hevia y D. Jose Manuel Martínez Martín firmado con fecha 5 de febrero de 2026 sin visar y por D. Pablo Hernando Sanz en representación de la Junta de Compensación del sector 10, en el expediente de referencia número 932/2024 y promovido por la junta de compensación del sector 10 con las consideraciones siguientes:

La urbanización completa del vial D, asfaltado parcialmente en la actualidad, se establece en la fase 1, no obstante se puede diferir la urbanización completa con todas las redes e infraestructuras necesarias a la fase 2, con la condición de que este vial quede en uso de forma provisional, incluido pavimentación, acera derecha y el alumbrado en condiciones óptimas de uso, por lo que la fase 1 se recibiría parcialmente, quedando pendiente de completar infraestructuras (el saneamiento por ejemplo no estará hasta completar la urbanización de la fase 2) y ello de acuerdo a la memoria sin visar presentada el 5 de febrero por los técnicos redactores el 5 de febrero de 2026.

Para realizar la conexión del Camino Alto de Laguna como enlace con trama urbana y completar la urbanización como ha asumido el urbanizador mediante compromiso que obra en el proyecto, es necesario la regularización del frente de la parcela sita en Camino Alto de Laguna con referencia catastral n.º 9379028UM5097N0001UK para acomodar su morfología a la alineación oficial establecida en el PGOU 2009 y completar la urbanización para lo que previamente el Ayuntamiento tiene que expropiar una banda no edificada existente en el frente de la parcela Camino Alto de Laguna n.º 14, comprendida entre el límite de la parcela y Camino Alto de Laguna, tal como se establece en la alineación del PGOU.

Se adquiere compromiso de constitución de Entidad Urbanística de Conservación por un periodo de 4 años, desde la recepción definitiva por parte del Ayuntamiento mediante un convenio que se tramitará conforme a la legislación que le fuere de aplicación antes de la recepción del sector de manera que a la recepción de la misma entre ya la entidad de conservación.

Se ha incluido en las fichas el porcentaje la cuota de conservación a fin de que sea conocido por terceros compradores ya que se deposita el proyecto en el registro de la propiedad.

2º.– A fin de constituirse en urbanizador definitivo del sector, conforme establece el artículo 241.f) del RUCyL deberá depositar en el plazo de un mes desde la aprobación definitiva de este proyecto una Garantía de urbanización en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 202 del RUCyL, la cantidad de 123.987,40 EUROS correspondiente al 5% del PEM.

3º.– PUBLICAR el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León conforme a lo dispuesto en el artículo 432 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León durante el plazo de un mes en la sede electrónica del Ayuntamiento (<https://cisterniga.sedelectronica.es>) y en su página web www.lacisterniga.es. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

4º.– NOTIFICAR el presente acuerdo a todos los propietarios y titulares de derechos que consten en el Registro de la Propiedad y a la junta de compensación.

5º.– Deberá el urbanizador:

- Depositar en la Gerencia del Catastro a fin de que procedan a dar de alta las fincas correspondientes y se cumpla la coordinación Catastro-Registro conforme a la ley 13/2015 de 24 de junio establecen un sistema de coordinación entre el Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad, para que éste incorpore la descripción gráfica georreferenciada de las fincas registrales, utilizando como base la cartografía catastral.
- Depositar una vez sea firme el acto de aprobación definitiva la documentación tanto del proyecto de reparcelación como el de expropiación junto con las certificaciones correspondientes en el Registro de la Propiedad para su publicidad y practica de los asientos que correspondan a los efectos de hacer constar la afección real de la totalidad de los terrenos de la unidad de normalización al cumplimiento de las obligaciones exigibles para la ejecución de la actuación.

RECURSOS: Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa y es definitiva en dicha vía, los interesados pueden interponer, alternativamente, cualquiera de los siguientes recursos:

- a) Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha adoptado el acuerdo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación. Dicho recurso deberá ser resuelto y notificado en el plazo de un mes, entendiéndose en caso contrario, presuntamente desestimado. Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sección de lo Contencioso administrativo del Tribunal de Instancia de Valladolid, en los plazos que a tal efecto señala el artículo 46 de la Ley 29/1998. No se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
- b) Directamente, recurso contencioso administrativo ante la Sección de lo Contencioso administrativo del Tribunal de Instancia de Valladolid, en plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación. No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

La Cistérniga, 19 de agosto de 2026.

El Alcalde,

Fdo.: ALBERTO REDONDO GUERRA